

1500533-79.2018.8.26.0283

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... foi mandado embora.

Em razão do furto e da compensação de dois dos cheques a empresa vítima suportou prejuízo de R\$ 2.318,00 (dois mil, trezentos e dezoito reais) - fls. 06/16.

Conforme se verifica, não restam dúvidas de que o réu praticou os delitos de furto a ele imputados.

A confissão do acusado se encontra em total consonância e harmonia com as demais provas colhidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

1500533-79.2018.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-79.2018.8.26.0283

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

GABRIEL DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

GABRIEL DOS SANTOS foi denunciado e processado como incurso por duas vezes no artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, conforme narra a denúncia, em data incerta, mas anterior a 09 de maio de 2018, na Rodovia SP 225, Km 93,3, zona rural, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, as folhas de cheques números 046755 e 046756 (cópias às fls. 21/22), pertencentes à vítima Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda, bem como porque, em data incerta, mas anterior a 11 de maio de 2018, na Rodovia SP 225, Km 93,3, zona rural, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, as folhas de cheques números 46771 e 046772 (cópias às fls. 19/20), pertencentes à vítima Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. A denúncia foi recebida em 14/02/2019 (fl. 37). O réu foi citado (fl. 45) e apresentou resposta a acusação (fls. 51/53). Manutenção do recebimento da denúncia às fls. 54/56.

Ao acusado foi proposto acordo de não persecução penal (fls. 136/137), entretanto, não cumpridos os termos, este foi revogado (fl. 160).

Em instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado (fls. 136/137).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia (fls. 174/176).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, em razão do princípio da insignificância ou bagatela. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 165/170).

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo relatório de investigação de fls. 07/08, documentos de fls. 10/24, bem como pela prova testemunhal colhida em instrução.

A autoria também se mostrou solidamente comprovada.

Vejamos:

O representante da vítima, Alex da Silva, declarou que na época dos fatos Gabriel era um dos porteiros da Globoaves. Explicou que alguns trabalhadores, quando são contratados, não possuem conta bancária, então recebem o pagamento por cheques. Na época foram enviados alguns cheques e quatro deles não chegaram ao destino.

Posteriormente os funcionários lesados avisaram o ocorrido e a empresa tentou sustar os cheques, todavia, somente conseguiram sustar dois deles. Os outros dois foram compensados. Durante as investigações internas da empresa descobriram que os cheques foram compensados na cidade de Macatuba, cidade dos familiares de Gabriel. Questionado, Gabriel confessou os fatos, aduzindo que passava por dificuldades financeiras. Explicou que os cheques chegavam na granja em malotes lacrados, mas passavam pela portaria.

Em seu interrogatório, Gabriel confessou os fatos a ele imputados. Disse que naquela época seu pai o colocou para fora de casa, e estava sem dinheiro. Assim acabou furtando os cheques para pagar aluguel. Hoje em dia trabalha na TelhaBras. Afirmou que não pagou a prestação pecuniária do acordo de não persecução penal por causa da pandemia, quando foi mandado embora.

Em razão do furto e da compensação de dois dos cheques a empresa vítima suportou prejuízo de R\$ 2.318,00 (dois mil, trezentos e dezoito reais) - fls. 06/16.

Conforme se verifica, não restam dúvidas de que o réu praticou os delitos de furto a ele imputados.

A confissão do acusado se encontra em total consonância e harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A versão segura, firme e coerente do representante da vítima, bem como a confissão do acusado, corroborou o relatório de investigação nº 153/2018 (fls. 07/08), o que torna evidente que o acusado cometeu o delito, sendo inarredável a sua responsabilização penal.

Desta forma, sem maiores digressões, o conjunto de provas e indícios elencados nos autos são suficientes para imputar ao réu a autoria dos fatos descritos na inicial e ensejar assim, sua condenação.

Superada essa questão, também não há que se falar em absolvição com fundamento na ausência de prejuízo. O valor dos cheques subtraídos é significativo, restando caracterizado o valor econômico do bem e o prejuízo à vítima.

O princípio da insignificância exige, para sua caracterização, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso, eis que os cheques subtraídos atingiram valor econômico significativo - R\$ 2.318,00 (dois mil, trezentos e dezoito reais), conforme se vê a fls. 06/16.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA.

VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no

reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). Isto posto, presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e/ou a culpabilidade do réu, a imposição de sanção penal é medida que se impõe para concretizar os escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva, além de ratificar a vigência da norma penal transgredida restabelecendo o princípio da prevalência do Direito.

Passo a dosar a pena.

De plano, destaco que "(...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...)." (STF, RHC 105921, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016). No mesmo sentido: STJ, HC 333.860/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

Na PRIMEIRA FASE: As circunstâncias judiciais são favoráveis. A culpabilidade foi normal à natureza do delito. O acusado é primário, sem notícias de anterior condenação, razão pela qual, sopesados os demais elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, resultando-se em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na SEGUNDA FASE: Presente a atenuante da confissão espontânea; no entanto, como a pena já foi fixada no mínimo legal, não há margem para redução (Súmula 231 do STJ). Na TERCEIRA FASE, não há causas de aumento ou de diminuição. Fica mantida a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Como os crimes decorreram de designios autônomos, as penas devem ser somadas (art. 69 do Código Penal), totalizando 02 (dois) anos de reclusão e 20 dias-multa.

Valor da Pena de Multa

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. TJ-SP desde a prática delituosa.

Regime de Cumprimento da Pena

Em atenção aos parâmetros do art. 33 do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Presentes os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos: (a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal; (b) prestação pecuniária de 1 salário mínimo revertida a entidade assistencial. Fundamento a prestação pecuniária, pois apenas a aplicação de multa não é o suficiente para repressão do delito praticado, que é grave, e incentiva a violência urbana, competindo ao MM Juízo das Execuções Criminais, nos termos do art. 147 e seguintes da Lei n.º 7.210/84, promover-lhes, oportunamente, a aplicação, por entender mais adequada(s) aos anseios sociais de prevenção e reprovação do(s) delito(s), bem como para tentativa de ressocialização do réu.

O não cumprimento das penas restritivas de direitos dará ensejo à conversão na pena privativa de liberdade anteriormente imposta (artigo 44, § 4º, do CP).

III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GABRIEL DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma da fundamentação.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante à inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Direito de Recorrer em Liberdade

Tendo em vista a pena aplicada, o réu poderá recorrer em liberdade desta decisão,

pois respondeu ao processo nesta condição e estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Além disso, deve ser preservado o princípio da homogeneidade entre a medida processual de prisão cautelar e a pena imposta ao réu.

Despesas Processuais (arts. 1.092/1.098 da NSCGJ T. I)

Condene o(s) ré(u)(s) ao pagamento das despesas processuais; contudo, sua cobrança poderá ser sobrestada, desde que comprovado seu estado de pobreza em execução.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixe honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Fiança Eventualmente Recolhida

Quanto à eventual valor recolhido a título de fiança, destaco, desde logo, que nos termos do art. 347 do Código de Processo Penal "(...) o saldo [da fiança] será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado." (destaque adicionado). Na mesma linha, "(...) a fiança teria a finalidade de garantir o pagamento das custas e também da multa (se for aplicada). (...)." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2015).

Além disso, a fiança pode inclusive ser utilizada para quitação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (STJ, RHC 68.142/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).

Portanto, após as deduções, se não reivindicado o valor restante de fiança recolhida, no prazo de 10 (dez) dias em seguida ao trânsito em julgado definitivo, determino sua perda em favor do Tesouro Nacional, com base no art. 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça T I.

Disposições Finais

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Itirapina, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA